

1053190-61.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Fabio Pando de Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... sendo utilizado para o delito de tráfico de entorpecentes, o que poderá ocasionar o seu confisco de forma definitiva.

Sobre o tema, vale citar os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA - VEÍCULO APREENDIDO DESDE 2014 - PERDA DO DOMÍNIO DO BEM - COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015- INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Sentença que corretamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1053190-61.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1053190-61.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Eugenio Vieira de Figueiredo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Fabio Pando de Matos

Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09. Autos conclusos a este Magistrado por determinação da Eg. Presidência, que presta auxílio-sentença à 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em razão do acúmulo de processos.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo autor.

A ação é procedente.

Trata-se ação ajuizada pela EUGENIO VIEIRA DE FIGUEIREDO em face do ESTADO DE SÃO PAULO e do DETRAN, objetivando a declaração de inexigibilidade de IPVA referente ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placas DUH - 5798; RENAVAL 901098345, CHASSI 9BD15822774907103, ano de fabricação 2006, de cor preta, a partir do exercício de 2017, em razão de sua apreensão judicial em setembro de 2016 (fls. 31/42).

É cediço que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA tem como

fato gerador a propriedade de veículo automotor (v. art. 2º da Lei Estadual nº 13.296/2008).

Contudo, referido diploma legal prevê, em seu artigo 14, que:

"Artigo 14 Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse."

Regulamentando o acima disposto, vem o Decreto 40.846/96, que assim dispõe:

Artigo 1º- Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou a sua posse (Lei nº 6.606/89, artigo 11).

Depreende-se da leitura do art. 1º do Decreto 40.846/96 que a ocorrência de qualquer fato que descaracterize o domínio ou a posse do veículo automotor dispensará o pagamento do tributo em causa.

No caso em análise, a apreensão judicial do veículo descrito na exordial se enquadra justamente na hipótese de dispensa do IPVA prevista no citado artigo 14, § 2º, da Lei nº 13.296/2008, em razão da perda do domínio e posse. Isso porque o autor fora privado de todas as faculdades inerentes ao domínio (usar, gozar e dispor da coisa), conforme estabelecido pelo artigo 1.228 do Código Civil. Assim, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário a partir do exercício de 2017, uma vez que o autor não podia exercer os atributos inerentes ao domínio do veículo no período em que o mesmo esteve apreendido por ordem judicial.

Vale ressaltar que o veículo foi apreendido porque supostamente estava sendo utilizado para o delito de tráfico de entorpecentes, o que poderá ocasionar o seu confisco de forma definitiva.

Sobre o tema, vale citar os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA - VEÍCULO APREENDIDO DESDE 2014 - PERDA DO DOMÍNIO DO BEM - COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015- INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Sentença que corretamente julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento da cobrança do IPVA descrito na inicial, bem como suas consequências, inclusive o protesto, confirmando a tutela de urgência deferida - Inexigibilidade do tributo do exercício de 2015, posterior à perda do domínio do bem - Veículo que se encontra apreendido e recolhido em pátio, desde setembro/2014 - Inteligência do art. 11 da L.E. n.º 6.606/89 e art. 14 da L.E. n.º 13.296/08 Precedentes do TJSP Apelo da FESP desprovido" (TJSP; Apelação 1003620-96.2017.8.26.0037; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017) "Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Débito de IPVA referente a veículo apreendido pela autoridade policial. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Pública buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Autor que perdeu a titularidade do veículo em decorrência de apreensão pela autoridade policial. Desnecessidade de comunicação ao órgão de trânsito. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 0032251-85.2011.8.26.0196; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017). "IPVA - Inexigibilidade - Veículos apreendidos por ordem judicial - Sentença de procedência decretada corretamente em primeiro grau - Documentação comprovando a apreensão dos veículos pelo Poder Público - Perda da posse efetivamente demonstrada - Dispensa do pagamento que se impõe por força do disposto no art. 14, § 2º, da Lei Estadual 13.296/2008 -Tributo que tem natureza real, incidindo sobre a propriedade do automotor, nos termos do art. 155, III, da CF Lei estadual que, nesse passo, não pode alterar o alcance do imposto para abranger aquele que não mais mantém relação de propriedade com o bem - Transferência da propriedade de bem móvel que se opera com a tradição (art. 1.267 do CC), não se podendo admitir a tributação sobre fato fictício - Precedentes desta Corte - Apelo da Fazenda Estadual não provido." (TJSP; Apelação 1008879-24.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).

O requerente ainda pleiteia reparação por danos morais em face dos réus, em razão da inscrição em dívida ativa dos débitos (fls. 43, 45 e 50), o que gera dano moral objetivo. A fama de mau pagador é causa de abalo à honra.

Embora houvesse dispensa de pagamento de IPVA a partir da perda da posse do imóvel, os réus efetuaram o lançamento do tributo após a apreensão. Como não se bastasse isso, inscreveram o nome do autor em dívida ativa (fls. 43, 45 e 50).

Explica Maria Celina Bodin de Moraes que a mais moderna doutrina passou a distinguir entre os danos morais subjetivos e objetivos. Objetivos seriam aqueles que se referem, propriamente, aos direitos da personalidade. Subjetivos, aqueles que se correlacionam com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, e sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 156).

Segundo a citada autora, "no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (ob. cit, p. 157). No caso dos autos, trata-se de dano moral objetivo, decorrente da vulneração da honra objetiva do autor mediante indevidamente inscrição do débito em dívida ativa. Na fixação do quantum indenizatório, deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do lesante e as condições do lesado, fazendo com que a sanção seja dotada de caráter inibitório.

Na fixação do valor da indenização, não se leva em conta o fato de o autor da lesão ter com isso auferido alguma espécie de vantagem; porém, a participação do lesado na sua ocorrência pode reduzir o sancionamento e, até mesmo, eximir a culpa do lesante.

Nesses termos, tenho como suficiente à reparação a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). A partir do presente momento, a correção monetária incidirá juntamente com os juros de mora, à taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA a partir do exercício de 2017, referentes ao veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, Placas DUH - 5798, bem como a nulidade das respectivas Certidões de Dívida Ativa; b) determinar a exclusão do nome do autor nos cadastros do DETRAN como o responsável pelo veículo objeto dos autos; c) condenar os requeridos a pagarem ao demandante, solidariamente, a quantia de R\$ 5.000,00, a título de danos morais.

No tocante aos danos morais, a correção monetária incidirá juntamente com os juros de mora, à taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), a partir do presente momento.

Sem condenação em honorários à vista do que dispõe o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

P.I.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA